T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Sayı : B.13.2.SGK.4.34.00.00/10 01.03.2013/3766590
Konu : Bilgi Yazısı (2013-2)

..... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine sigortalılar adına vekaletname ile yapılan tahsis başvurularının geçerli olup olmayacağı konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere sigortalı ve hak sahipleriyle ilgili , genel vekaletnamelere istinaden vekiller vasıtasıyla Kurumumuzda işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Kurumumuza yapılan tahsis başvurularına ilişkin 12/05/2010 tarihli 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 80 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ise " ...Sigortalı veya hak sahiplerinin vekilleri tarafından yapılacak yazılı taleplerde, Kurumca verilecek ödenekler ile bağlanacak gelirler veya aylıklar için başvurma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış vekaletnamenin de ibraz edilmesi gerekir" şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca İl Müdürlüğümüz Hukuk Servisinden konu hakkında görüş talep edilmiştir. Hukuk Servisimizce yapılan değerlendirmede; vekaletnamelerin haiz olduğu yetkiye göre genel vekaletname ve özel vekaletname şeklinde ikiye ayrıldığı, özel vekaletnamede vekilin bazı iş ve işlemleri yapabilmesi için özel olarak yetkili kılındığı bu yetkinin kapsamından yapılacak işlerin açıkça anlaşılması gerektiği, genel vekaletnamelerde ise vekilin çok daha geniş yetkilerle donatıldığı ve müvekkili adına her türlü işlemleri yapmaya yetkilendirildiği görüşüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte Kurumumuzda vekaletnameye dayalı işlem yapabilmek için vekilin "Avukat" veya "Serbest Muhasebeci , Mali Müşavir" gibi unvanlara sahip olması koşuluna gerek yönetmelik maddesinde ve gerekse Hukuk Servisimiz görüşünde yer verilmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen yönetmelik maddesi ve İl Müdürlüğümüz Hukuk Servisi görüşüne istinaden genel veya özel vekaletnamelerle yapılan tahsis başvurularının, başvuruda bulunanların "Avukat" veya "Serbest Muhasebeci , Mali Müşavir" unvanına sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın geçerli sayılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ramazan YILDIZ
Sosyal Güvenlik İl Müdürü

DAĞITIM :
Tüm Sağlık/Sosyal Güvenlik Merkezlerine

Meclis-i Mebusan Cad. No:43 Fındıklı Beyoğlu/İST. Ayrıntılı bilgi için irtibat: Y.YILDIRIM S.Sorumlusu
Telefon : (212) 372 10 00 /11305 Faks: (212) 244 04 92 E-posta: yyildirim5@sgk.gov.tr
Elektronik ağ: www.istanbulsgk.gov.tr www.sgk.gov.tr